

De scheiding der machten en de rechterlijke macht

Drie machten met hun instellingen, hoe ze elkaar in het oog houden, en wat een schending is.

1 Drie machten, drie instellingen

De **scheiding der machten** betekent dat wetten maken, wetten uitvoeren en recht spreken in **verschillende handen** liggen. Zo kan niemand tegelijk de regel maken, hem toepassen en over zijn eigen fouten oordelen. De gedachte wordt verbonden met **Montesquieu**, in de 18de eeuw.

Macht	Instelling	Functie
de wetgevende macht	de parlementen	de wetten maken en de regering controleren
de uitvoerende macht	de regeringen en hun administratie	de wetten uitvoeren en het land besturen
de rechterlijke macht	de hoven en de rechtbanken	de wet toepassen op een concreet geschil en recht spreken

In België is er niet één parlement maar meerdere: het federale parlement en die van de gemeenschappen en gewesten, elk met hun regering.

Waarom dit zo belangrijk is: macht die zichzelf controleert, controleert niets. Dat het bestuur daardoor trager werkt, is hier geen fout maar een bedoeling.

Let op het woord **scheiding**, niet afzondering. De machten houden elkaar juist **in het oog** en werken op elkaar in. Elkaar controleren hoort bij het ontwerp.

2 Controle en evenwicht

Controle en evenwicht betekent dat elke macht **middelen** heeft om de andere twee binnen hun grenzen te houden. Niet een gelijke grootte, wel een wederzijdse rem.

Wie controleert	Wat hij kan
het parlement	de regering ondervragen, onderzoek doen en over de begroting stemmen
het Grondwettelijk Hof	nagaan of een wet met de grondwet in overeenstemming is
de Raad van State	beslissingen van het bestuur nakijken en vernietigen
de hoven en rechtbanken	de daden van de overheid in een concreet geschil toetsen

Zonder de steun van het parlement geraakt een regering niet aan haar geld en niet aan haar wetten. Dat is het sterkste controlemiddel dat er is.

3 De rechterlijke macht beschermd

Rechters worden in België **niet verkozen**. Een rechter die stemmen moet halen, wordt afhankelijk van wat populair is; zijn benoeming loopt daarom via een onafhankelijke instelling die op **bekwaamheid** selecteert.

Daar hoort de **vaste benoeming** bij: wie niet afgezet kan worden, kan onbevangen tegen de macht in oordelen. Een rechter die zijn plaats kan verliezen door een onwelkom vonnis, is geen onafhankelijke rechter.

En hij moet zijn vonnis **motiveren**, zodat iedereen kan nagaan waarop zijn beslissing berust. Een gemotiveerd vonnis is te controleren en in beroep aan te vechten; dat hoort bij een eerlijk proces.

 **Weetje.** De minister van Justitie organiseert justitie als dienst: gebouwen, personeel, middelen. Hij beslist nooit hoe een rechter moet oordelen.

4 Schendingen

Een **schending** van de scheiding der machten is geen abstracte zaak. Herken de voorbeelden, en herken ook wat géén schending is.

Situatie	Schending?
een minister zet een rechter onder druk over een vonnis	ja
een parlement stemt een wet die één lopende rechtszaak beslecht	ja, een wet is algemeen
een regering weigert een vonnis uit te voeren dat haar niet past	ja, de weg tegen een vonnis is het beroep
het parlement ondervraagt de regering	nee, dat is de controle zoals bedoeld
een rechter motiveert zijn vonnis	nee, dat is zijn plicht

De niet-uitvoering van vonnissen staat niet toevallig in de lijst van actuele thema's. Wie een uitspraak hoort en daarna niets ziet gebeuren, vraagt zich af waarvoor het proces diende.

Onthoud dit

- Scheiding der machten: maken, uitvoeren en recht spreken in verschillende handen. Verbonden met Montesquieu.
- Wetgevende macht = parlementen, uitvoerende = regeringen, rechterlijke = hoven en rechtbanken.
- Controle en evenwicht: het parlement controleert de regering, het Grondwettelijk Hof toetst wetten, de Raad van State het bestuur.
- Rechters worden niet verkozen en zijn vast benoemd, zodat ze onbevangen kunnen oordelen.
- Een rechter moet zijn vonnis motiveren.
- Schending: druk op een rechter, een wet voor één zaak, een vonnis niet uitvoeren.